



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура
Курчатовского района
г. Челябинска
ул. Солнечная, 2, г. Челябинск,
Россия, 454112

27.01.2025 №431ж-2024/Исорг205-25

На № _____

26-7



Администрация г.Челябинска

✓ пл. Революции, 2, г. Челябинск,
454091

Врио начальника
ОП Курчатовский
УМВД России по г. Челябинску

подполковнику полиции

Акулинову Ж.Б.

ул. Чайковского, д. 5, г. Челябинск
454000

В прокуратуру района поступило обращение Трофимовой Л.С. (ВО 119-25 от 23.01.2025) по доводам о незаконном размещении нестационарных объектов и осуществлении незаконной предпринимательской деятельности по реализации табачной продукции, в том числе несовершеннолетним по адресу: г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 50/1 (ул. Молодогвардейцев, д. 32).

В связи с изложенным, руководствуясь ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ), пунктом 3.5 Инструкции «О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации», утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, ст. 2 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», п. 26 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», направляю копии вышеуказанного обращения для рассмотрения по существу, в рамках компетенции.

О результатах рассмотрения обращения и принятых мерах уведомите заявителя в установленный законом срок.

Заявитель о направлении копий обращения уведомлен.

Приложение: по тексту на ___ л.

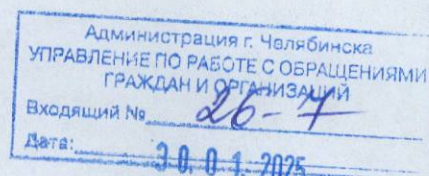
Прокурор района

советник юстиции

А.Ю. Ветриченко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 276F5239D367EE25E5D9DF2A0888FA0
Владелец Ветриченко Андрей Юрьевич
Действителен с 29.10.2024 по 22.01.2026



431К-1024-1



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура г. Челябинска
ул. Белостокского, 23, г. Челябинск,
Россия, 454007

Михаил В. В.

гос. прокурор

13.01.25.



449219 295309

Прокурору Курчатовского района
г. Челябинска

советнику юстиции

Ветриченко А.Ю.

22.01.2025 № 20750024-р-172-25/119-20750024

На № _____

Трофимовой Любовь Сергеевне

Комсомольский проспект, 85-175,
г. Челябинск, 454000

Прокуратура Курчатовского района

г. Челябинска

Вх. № 60-119-25.
23 01 25

В соответствии с п.3.2. Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, направляется для рассмотрения обращение Трофимовой Л.С. о нарушении федерального законодательства (ВО-119-25).

О результатах рассмотрения обращения прошу уведомить заявителя в установленный законом срок.

Заявителю одновременно разъясняется, что обращения, решения по которым не принимали руководители нижестоящих прокуратур, направляются им для проверки доводов, с одновременным уведомлением об этом заявителя.

Приложение: обращение на 8л. в первый адрес, доступно в АИК (WEB-надзоре)

Заместитель прокурора города

советник юстиции

А.В. Трапезников

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0B1999DAAF24CAA406F409EEE7FE6E6C
Владелец Трапезников Алексей Викторович
Действителен с 13.01.2025 по 08.04.2026

Прокурору г. Челябинск
Самойлову Р.В.
г. Челябинск, ул. Белостоцкого,
23.

Адрес: 454092, г. Челябинск,
ул. Елькина, 73.

от Трофимовой Л.С.
проживающей по адресу:
г. Челябинск Комсомольский
проспект дом 85 кв 175

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я Трофимова Любовь Сергеевна проживаю по вышеуказанному адресу.
Воспитываю сына, Трофимова Михаила 2007 года рождения. Ему сейчас исполнилось 17 лет.

Возраст сложный, хочет походить на взрослых, мгновенно копирует их поведение, и к сожалению, далеко не всегда самое хорошее.

В декабре 2024 года сын пришел домой, и от него пахло куревом. В карманах я у него обнаружила начатую пачку сигарет.

На мой вопрос - где взял, ведь в магазинах несовершеннолетним такую продукцию не продают, и часто просят показать паспорт, он ответил, что по адресу Комсомольский проспект 50/1 (молодогвардейцев 32) открылся недавно новый киоск, где продавцы совсем не интересуются возрастом покупателя.

Школьникам без разбора продают табак, и курительные смеси. И естественно, как я предполагаю, молодежь сразу потянулась к нему.

Я считаю, что киоск незаконный и подлежит немедленному сносу по следующим основаниям:

1. Спорный киоск является откровенно убогим нестационарным объектом, уродующим облик города и явно размещенный без заключенного в установленном порядке договора.

2. Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" говорит, что розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции осуществляется в магазинах и павильонах.

А, это значит внутри, а не из павильона или киоска. То есть покупатель должен войти в магазин, или в павильон, а не получить покупку из окна.

В данном случае мы видим, что торговля идет из окна.

3. С 01 июня 2023 года вступили в силу изменения в ч.4 ст.19 Федерального закона от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Изменения внесены Федеральным законом от 28 апреля 2023 г. №178-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Прокуратура г. Челябинска

РД-119-25

«17 ЯНВ 2025»

Внесённые изменения запрещают розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции с выкладкой и демонстрацией табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в торговом объекте.

В местах законной торговли вся продукция спрятана с закрытые короба, чтобы не провоцировать молодежь на курение, и беречь здоровье нации.

В рассматриваемом же случае вся табачная продукция открыто выставлена на витрине, и никто ничего не скрывает, даже откровенно рекламирует, что прямо противоречит федеральному закону.

4. Большинство продаваемой продукции содержат признаки контрафакта, поскольку не имеют на себе акцизных марок.

Это говорит о том, что данная продукция введена в оборот незаконно, и нее не удерживаются налоговые сборы.

5. Ну и вершиной нарушений является отсутствие в торговой точке кассового аппарата.

Кассовое законодательство предписывает при расчете за товары (работы, услуги) обязательно применять Контрольно Кассовую Технику, которая соответствует нормативным требованиям и стоит на учете в Федеральной Налоговой Службе РФ.

В киоске нет ни кассового аппарата, ни платежного терминала.

Проверки в кассовой сфере обязаны проводить налоговые инспекторы, но, возможно, они еще не знают и существования данного киоска по адресу г. Челябинск адресу Комсомольский проспект 50/1 (молодогвардейцев 32)

В соответствии с ч.4 ст.15.12 КоАП РФ, оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

Кроме того, мне известно, что с 1 апреля 2024 года статья 171.3 Уголовного кодекса РФ дополнена новой частью, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное производство и оборот табачной продукции.

Уголовная ответственность за данное преступление наступает в случае производства, поставки, закупки (в том числе при ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации), хранения табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере и наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового

Принимая во внимание вышеизложенное

ПРОШУ

- 1. Провести проверку изложенным фактам**
- 2. Установить организацию, или физическое лицо, которое установило незаконный киоск**
- 3. Остановить незаконную торговлю**
- 4. Привлечь виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.**
- 5. Убрать данный табачный киоск.**

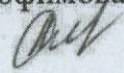
Приложение:

- 1.. Фотографии киоска по адресу Челябинск Комсомольский проспект 50/1 (молодогвардейцев 32)
2. Копия паспорта
3. Копия свидетельства о рождении сына

С уважением

4 января 2025 года

Трофимова Л.С.



СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ

Трехмесячный
Михаил Михайлович
1947.07.07

Земельный участок
для размещения объектов
государственного
заказного назначения
Республики Беларусь

Рост:

207

Мать:

378

Копия:

Александр Семенович
гражданин России

Копия:

Любовь Семеновна
гражданка России

Итого 141 с. 141 с. 141 с.

Тринадцатогоднего района с. Чарошанка

1947.07.07

Отец:

141

Итого 141 с. 141 с. 141 с.

141 с. 141 с. 141 с.

Итого 141 с. 141 с. 141 с.

УДостоверение
в членство в Союзе
Советских Союзников

06.08.1921

740-348

73 31 716170



Handwritten signature or initials.



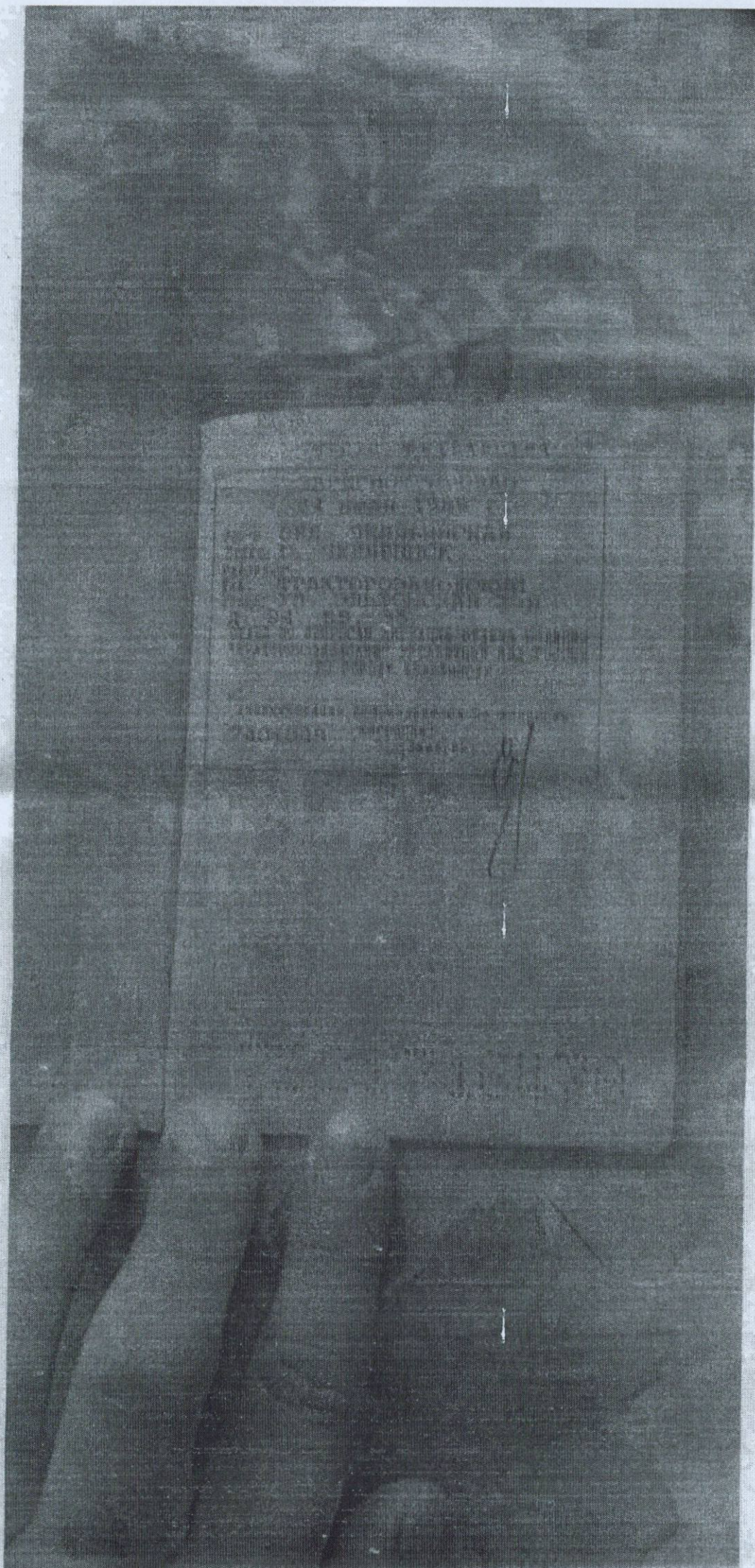
Имя

СЕРГЕЕВ

13.10.1901

Р. ЧЕЛНОВ

ЧЕЛНОВСКАЯ СТ.



ВКУС Перекус



